

URNr. 1684 /2020 N SW
vom 14.07.2020

Begründung von Wohnungseigentum nach § 8 WEG
Objekt: Amselweg 5 und Am Harthberg 6

Heute, am vierzehnten Juli
zweitausendzwanzig

- 14.07.2020 -

sind vor mir

Nico Matheis

Notar in Ingolstadt, an der Geschäftsstelle Ludwigstraße 26 in Ingolstadt, gleichzeitig
anwesend:

Personenbezogene Daten anonymisiert

hier handelnd

als Vertreter aufgrund Vollmacht unterschriftsbeglaubigt im Ortsgericht Willingshausen
II, Nr. 35/02020, die bei der heutigen Beurkundung in Urschrift vorliegt und dieser Ur-

Personenbezogene Daten anonymisiert

Personenbezogene Daten anonymisiert

Die Beteiligten erklären, auf eigene Rechnung zu handeln, von den Datenschutzhinweisen Kenntnis genommen zu haben und damit einverstanden zu sein, dass eine Scan-Kopie des vorgelegten Lichtbildausweises zur Akte des Notars genommen wird.

Auf Ansuchen beurkunde ich nach Grundbucheinsicht den vor mir abgegebenen Erklärungen gemäß, was folgt:

I. Sachverhalt

1. Grundbuchstand

Im Grundbuch des Amtsgerichts Schwalmstadt von Treysa ist in

Blatt 6437

eingetragen:

Gemarkung Treysa

Flst.Nr. 36/15 Gebäude- und Freifläche, Amselweg 5, Am
Harthberg 6 zu

1.970 m²

~~Abteilung I: (Belastungen)~~
Historische Eigentümer anonymisiert

Abteilung II: (Sonstige Belastungen)

lfd. Nr. 5 Grunddienstbarkeit (Geh-, Fahr- und Stellplatznutzungsrecht) für den
jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Flur 23 Flurstück 36/17
(Gemarkung Treysa Blatt 7311);

Abteilung III:(Grundpfandrechte)

- | | | |
|-------------|----------------|---|
| lfd. Nr. 1 | EUR 153.387,56 | Grundsschuld ohne Brief für IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe, 20354 Hamburg; |
| lfd. Nr. 2a | EUR 521.517,72 | Grundsschuld ohne Brief für IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe, 20354 Hamburg; |
| lfd. Nr. 3 | EUR 932.085,10 | Hypothek ohne Brief für Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Landestreuhandvermögen Hessen - Sozialer Wohnungsbau), Frankfurt am Main; |

Personenbezogene Daten anonymisiert

2. Sachstand

Der vorstehende Grundbesitz wird nachstehend auch „Aufteilungsgrundstück“ genannt. Hinsichtlich des Aufteilungsgrundstücks bestehen Wohnraummietverhältnisse. Der Notar hat auf die Folgen der Aufteilung im Hinblick auf das Mietervorkaufsrecht (§ 577 BGB) und den mietrechtlichen Kündigungsschutz (§ 577a BGB) hingewiesen.

II. Amtliche Aufteilungspläne

Die Aufteilungspläne und die Abgeschlossenheitsbescheinigungen gemäß § 7 Abs. 4 WEG liegen heute bei Beurkundung jeweils vor. Sie tragen das Aktenzeichen G-1457-20-15 und G-1458-20-15 der Bauaufsichtsbehörde Schwalm-Eder-Kreis (Datum: 10.06.2020). Auf sie wird jeweils verwiesen.

Der Eigentümer erklärt, dass ihm der Inhalt dieser Unterlagen bekannt ist. Die Pläne wurden ihm zur Durchsicht vorgelegt. Auf Verlesung der Abgeschlossenheitsbescheinigungen sowie das Beifügen von Aufteilungsplänen und Abgeschlossenheitsbescheini-

gungen zu dieser Niederschrift wird verzichtet. Diese Unterlagen sind dem Grundbuchamt zum Vollzug dieser Urkunde einzureichen.

III. Gegenstand des Sondereigentums

Sodann teilt der Eigentümer gemäß § 8 WEG das Eigentum an dem Aufteilungsgrundstück in Miteigentumsanteile in der Weise auf, dass mit jedem Anteil das Sondereigentum an einer bestimmten Wohnung (Wohnungseigentum) samt Nebenräumen oder an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen (Teileigentum) in den auf dem Grundstück errichteten bzw. zu errichtenden Gebäuden verbunden wird.

Im Einzelnen werden dabei gebildet:

1. Miteigentumsanteil zu 670,43 / 10.000

verbunden mit dem Sondereigentum an sämtlichen Räumen der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung in Haus I samt Keller und Balkon, welche im Aufteilungsplan jeweils mit Nr. 1 bezeichnet sind;

2. Miteigentumsanteil zu 796,69 / 1.000

verbunden mit dem Sondereigentum an sämtlichen Räumen der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung in Haus I samt Keller und Balkon, welche im Aufteilungsplan jeweils mit Nr. 2 bezeichnet sind;

3. Miteigentumsanteil zu 670,43 / 10.000

verbunden mit dem Sondereigentum an sämtlichen Räumen der im 1. Obergeschoss befindlichen Wohnung in Haus I samt Keller und Balkon, welche im Aufteilungsplan jeweils mit Nr. 3 bezeichnet sind;

4. Miteigentumsanteil zu 796,69 / 10.000

verbunden mit dem Sondereigentum an sämtlichen Räumen der im 1. Obergeschoss befindlichen Wohnung in Haus I samt Keller und Balkon, welche im Aufteilungsplan jeweils mit Nr. 4 bezeichnet sind;

5. Miteigentumsanteil zu 640,95 / 10.000

verbunden mit dem Sondereigentum an sämtlichen Räumen der im Dachgeschoss befindlichen Wohnung in Haus I samt Keller und Balkon, welche im Aufteilungsplan jeweils mit Nr. 5 bezeichnet sind;

6. Miteigentumsanteil zu 754,38 / 10.000

verbunden mit dem Sondereigentum an sämtlichen Räumen der im Dachgeschoss befindlichen Wohnung in Haus I samt Keller und Balkon, welche im Aufteilungsplan jeweils mit Nr. 6 bezeichnet sind;

7. Miteigentumsanteil zu 670,43 / 10.000

verbunden mit dem Sondereigentum an sämtlichen Räumen der im Kellergeschoss befindlichen Wohnung in Haus I samt Keller, welche im Aufteilungsplan jeweils mit Nr. 7 bezeichnet sind;

8. Miteigentumsanteil zu 670,43 / 10.000

verbunden mit dem Sondereigentum an sämtlichen Räumen der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung in Haus II samt Keller und Balkon, welche im Aufteilungsplan jeweils mit Nr. 1A bezeichnet sind;

9. Miteigentumsanteil zu 796,69 / 10.000

verbunden mit dem Sondereigentum an sämtlichen Räumen der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung in Haus II samt Keller und Balkon, welche im Aufteilungsplan jeweils mit Nr. 2A bezeichnet sind;

10. Miteigentumsanteil zu 670,43 / 10.000

verbunden mit dem Sondereigentum an sämtlichen Räumen der im 1. Obergeschoss befindlichen Wohnung in Haus II samt Keller und Balkon, welche im Aufteilungsplan jeweils mit Nr. 3A bezeichnet sind;

11. Miteigentumsanteil zu 796,69 / 10.000

verbunden mit dem Sondereigentum an sämtlichen Räumen der im 1. Obergeschoss befindlichen Wohnung in Haus II samt Keller und Balkon, welche im Aufteilungsplan jeweils mit Nr. 4A bezeichnet sind;

12. Miteigentumsanteil zu 640,95 / 10.000

verbunden mit dem Sondereigentum an sämtlichen Räumen der im Dachgeschoss befindlichen Wohnung in Haus II samt Keller und Balkon, welche im Aufteilungsplan jeweils mit Nr. 5A bezeichnet sind;

13. Miteigentumsanteil zu 754,38 / 10.000

verbunden mit dem Sondereigentum an sämtlichen Räumen der im Dachgeschoss befindlichen Wohnung in Haus II samt Keller und Balkon, welche im Aufteilungsplan jeweils mit Nr. 6A bezeichnet sind;

14. Miteigentumsanteil zu 670,43 / 10.000

verbunden mit dem Sondereigentum an sämtlichen Räumen der im Kellergeschoss befindlichen Wohnung in Haus II samt Keller, welche im Aufteilungsplan jeweils mit Nr. 7A bezeichnet sind.

Gegenstand jedes Sondereigentums sind die im Aufteilungsplan mit derselben Nummer bezeichneten Räume sowie die in § 5 Abs. 1 WEG genannten Bestandteile des Gebäudes.

Räumlichkeiten und Grundstücksteile, die nicht derart gekennzeichnet sind, verbleiben im gemeinschaftlichen Eigentum.

Nach Erklärung des Eigentümers wurden die Miteigentumsanteile, mit denen Sondereigentum verbunden ist, auf der Grundlage des Wohn- und Nutzflächenverhältnisses der in den Gebäuden befindlichen Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen berechnet.

IV. Inhalt des Sondereigentums (Gemeinschaftsordnung)

Das Verhältnis der Wohnungs- und Teileigentümer untereinander bestimmt sich nach dem Wohnungseigentumsgesetz und der dieser Urkunde als Anlage 1 beigefügten Gemeinschaftsordnung, auf die verwiesen wird.

Die Gemeinschaftsordnung ist Inhalt des jeweils mit den einzelnen Miteigentumsanteilen verbundenen Sondereigentums. Sie wird im Grundbuch eingetragen und wirkt für und gegen alle Rechtsnachfolger der Wohnungs- und Teileigentümer.

In der Gemeinschaftsordnung (§ 2 Ziffer 5) sind Sondernutzungsrechte eingeräumt.

V. Grundbucheintragungen

Der Eigentümer bewilligt und

beantragt

in das Grundbuch einzutragen:

- a) die Begründung von Sondereigentum an dem Aufteilungsgrundstück gemäß Abschnitt III,
- b) die Bestimmungen der Gemeinschaftsordnung gemäß Abschnitt IV als Inhalt des Sondereigentums.

Es wird gebeten, mit dieser Urkunde begründete Sondernutzungsrechte möglichst im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs zu verlautbaren.

Ferner bewilligt und

beantragt

der Eigentümer die Löschung -samt Nebeneinträgen und etwaigen Löschungsvormerkungen- der in Abteilung III lfd. Nrn. 1, 2a und 6 eingetragenen Grundschulden (für die IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe sowie für Frau Margit Euler) allerorts im Grundbuch.

VI. Hinweise

Der Notar weist insbesondere auf folgendes hin:

- Das Wohnungseigentum entsteht erst mit der Eintragung im Grundbuch. Diese kann unter anderem erst erfolgen, wenn etwa erforderliche Genehmigungen vorliegen und die Gerichts- und Notarkosten bezahlt sind.
- Bei Bestandsgebäuden müssen die Aufteilungspläne mit dem tatsächlichen Bautenstand übereinstimmen. Bei noch zu errichtenden Gebäuden muss die Errichtung in Übereinstimmung mit den Plänen erfolgen (ansonsten ist ggf. ein Nachtrag zur Teilungserklärung zu beurkunden).

VII. Schlussbestimmungen

1. Genehmigungen

Es ist nicht ersichtlich, dass zur vorstehenden Aufteilung behördliche Genehmigungen erforderlich sind, insbesondere liegen keine Anhaltspunkte vor, dass der Aufteilungsgrundbesitz im Bereich einer Erhaltungssatzung (§ 172 I 4 BauGB) oder einer Satzung zum Schutz von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen (§ 22 I 1 BauGB) liegt.

2. Vollzug

Der Notar soll diese Urkunde vollziehen und wird zu allem ermächtigt, was ihm hierzu zweckmäßig erscheint. Im Grundbuchverfahren hat er unbeschränkte Vertretungsmacht.

3. Abschriften

Von dieser Urkunde erhalten:

beglaubigte Abschriften:

- Amtsgericht (Grundbuchamt)
- die Eigentümer (14-fach)

einfache Abschriften:

- Grundschuldgläubiger

~~von E-Mail als PDF~~
E-Mail anonymisiert

.com

Pläne zur Durchsicht vorgelegt und genehmigt;

Niederschrift samt Anlage 1 vorgelesen, genehmigt und eigenhändig wie folgt un-
Unterschrift anonymisiert




Anlage 1 zur Urkunde Nr. 1684/2020
des Notars Nico Matheis in Ingolstadt

Gemeinschaftsordnung

§ 1 Grundsatz

Das Verhältnis der Wohnungs- und Teileigentümer
- nachstehend beide als „Wohnungseigentümer“ oder kurz „WE“ bezeichnet -
bestimmt sich nach den Vorschriften des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG), soweit
im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. Die Gemeinschaftsordnung ist Inhalt des
jeweils mit den einzelnen Miteigentumsanteilen verbundenen Sondereigentums. Sie
wird im Grundbuch eingetragen und wirkt für und gegen alle Rechtsnachfolger der WE.

§ 2 Begriffsbestimmungen

1. Wohnungseigentum

Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung oder einem bewohnbaren Raum in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.

2. Teileigentum

Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.

Soweit nachstehend von Wohnungseigentum oder von Wohnungseigentümer die Rede ist, gelten diese Bestimmungen sinngemäß auch für das Teileigentum und den Teileigentümer.

3. Gegenstand des Sondereigentums

Gegenstand des Sondereigentums sind die in der in dieser Urkunde enthaltenen Teilungserklärung bezeichneten Räume (bei Einzelräumen der betreffende Raum) sowie die zu diesen Räumen gehörenden Bestandteile des Gebäudes, die verändert, beseitigt oder eingefügt werden können, ohne dass dadurch das gemeinschaftliche Eigentum oder ein auf Sondereigentum beruhendes Recht eines anderen Wohnungseigentümers über das nach § 14 WEG zulässige Maß hinaus beeinträchtigt oder die äußere Gestaltung des Gebäudes verändert wird.

4. Gegenstand des gemeinschaftlichen Eigentums

Gegenstand des gemeinschaftlichen Eigentums sind der Grund und Boden sowie die Teile des Gebäudes, die für dessen Bestand oder Sicherheit erforderlich sind oder dessen äußere Gestaltung bestimmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch dienen, auch wenn sie sich im Bereich der im Sondereigentum stehenden Räume befinden.

5. Sondernutzungsrecht

Sondernutzungsrecht ist das Recht eines Wohnungseigentümers, Teile des gemeinschaftlichen Eigentums unter Ausschluss der übrigen Eigentümer allein zu nutzen. Auf Sondernutzungsrechte finden grundsätzlich, soweit zulässig, die Bestimmungen über Sondereigentum entsprechende Anwendung.

a)

Gemäß § 15 WEG werden folgende Sondernutzungsrechte gebildet:

- Dem jeweiligen Eigentümer der Sondereigentumseinheit Nr. 1 (Haus I) steht das Recht auf alleinige und ausschließliche Nutzung des oberirdischen PKW-Stellplatzes zu, der im Lageplan mit Nr. 1 gekennzeichnet ist.
- Dem jeweiligen Eigentümer der Sondereigentumseinheit Nr. 2 (Haus I) steht das Recht auf alleinige und ausschließliche Nutzung des oberirdischen PKW-Stellplatzes zu, der im Lageplan mit Nr. 2 gekennzeichnet ist.

- Dem jeweiligen Eigentümer der Sondereigentumseinheit Nr. 3 (Haus I) steht das Recht auf alleinige und ausschließliche Nutzung des oberirdischen PKW-Stellplatzes zu, der im Lageplan mit Nr. 3 gekennzeichnet ist.
- Dem jeweiligen Eigentümer der Sondereigentumseinheit Nr. 4 (Haus I) steht das Recht auf alleinige und ausschließliche Nutzung des oberirdischen PKW-Stellplatzes zu, der im Lageplan mit Nr. 4 gekennzeichnet ist.
- Dem jeweiligen Eigentümer der Sondereigentumseinheit Nr. 5 (Haus I) steht das Recht auf alleinige und ausschließliche Nutzung des oberirdischen PKW-Stellplatzes zu, der im Lageplan mit Nr. 5 gekennzeichnet ist.
- Dem jeweiligen Eigentümer der Sondereigentumseinheit Nr. 6 (Haus I) steht das Recht auf alleinige und ausschließliche Nutzung des oberirdischen PKW-Stellplatzes zu, der im Lageplan mit Nr. 6 gekennzeichnet ist.
- Dem jeweiligen Eigentümer der Sondereigentumseinheit Nr. 7 (Haus I) steht das Recht auf alleinige und ausschließliche Nutzung
 - des oberirdischen PKW-Stellplatzes zu, der im Lageplan mit Nr. 7 gekennzeichnet ist, und
 - der vor der Sondereigentumseinheit befindlichen Terrassenfläche im Freien zu, die im Lageplan braun schraffiert und mit „SNR zu 7“ gekennzeichnet ist.
- Dem jeweiligen Eigentümer der Sondereigentumseinheit Nr. 1A (Haus II) steht das Recht auf alleinige und ausschließliche Nutzung des oberirdischen PKW-Stellplatzes zu, der im Lageplan mit Nr. 1A gekennzeichnet ist.
- Dem jeweiligen Eigentümer der Sondereigentumseinheit Nr. 2A (Haus II) steht das Recht auf alleinige und ausschließliche Nutzung des oberirdischen PKW-Stellplatzes zu, der im Lageplan mit Nr. 2A gekennzeichnet ist.
- Dem jeweiligen Eigentümer der Sondereigentumseinheit Nr. 3A (Haus II) steht das Recht auf alleinige und ausschließliche Nutzung des oberirdischen PKW-Stellplatzes zu, der im Lageplan mit Nr. 3A gekennzeichnet ist.

- Dem jeweiligen Eigentümer der Sondereigentumseinheit Nr. 4A (Haus II) steht das Recht auf alleinige und ausschließliche Nutzung des oberirdischen PKW-Stellplatzes zu, der im Lageplan mit Nr. 4A gekennzeichnet ist.
- Dem jeweiligen Eigentümer der Sondereigentumseinheit Nr. 5A (Haus II) steht das Recht auf alleinige und ausschließliche Nutzung des oberirdischen PKW-Stellplatzes zu, der im Lageplan mit Nr. 5A gekennzeichnet ist.
- Dem jeweiligen Eigentümer der Sondereigentumseinheit Nr. 6A (Haus II) steht das Recht auf alleinige und ausschließliche Nutzung des oberirdischen PKW-Stellplatzes zu, der im Lageplan mit Nr. 6A gekennzeichnet ist.
- Dem jeweiligen Eigentümer der Sondereigentumseinheit Nr. 7A (Haus II) steht das Recht auf alleinige und ausschließliche Nutzung
 - des oberirdischen PKW-Stellplatzes zu, der im Lageplan mit Nr. 7A gekennzeichnet ist, und
 - der vor der Sondereigentumseinheit befindlichen Terrassenfläche im Freien zu, die im Lageplan gelb schraffiert und mit „SNR zu 7A“ gekennzeichnet ist.

Der Lageplan wurde den Beteiligten zur Durchsicht vorgelegt und von diesen genehmigt. Auf ihn wird verwiesen. Er ist dieser Niederschrift als Anlage 2 beigelegt.

b)

Den Wohnungseigentümern jeder Untergemeinschaft gemäß nachfolgend § 3 wird gemeinschaftlich unter Ausschluss der Wohnungseigentümer der anderen Untergemeinschaften das Recht auf Nutzung aller zum Gemeinschaftseigentum in der jeweiligen Untergemeinschaft gehörenden Gebäudeteile, Anlagen und Einrichtungen eingeräumt. Ferner wird den besagten Wohnungseigentümern darüber hinaus das Sondernutzungsrecht an Ver- und Entsorgungsleitungen ab der Stelle eingeräumt, wo diese nur noch dem betroffenen Gebäude dienen.

§ 3 Getrennte Verwaltung und Bewirtschaftung

1. Wirtschaftliche Trennung

Die gebildeten Wohnungseigentumseinheiten in Haus I (Wohnungseigentumseinheiten Nrn. 1 – 7) und in Haus II (Wohnungseigentumseinheiten Nrn. 1A – 7A) sollen wirtschaftlich selbständig behandelt und verwaltet werden.

2. Untergemeinschaften

Unbeschadet des Umstandes, dass die Wohngebäude der Häuser I und II eine einheitliche Wohnungs- und Teileigentumsanlage („Gesamtanlage“) bilden, soll die Verwaltung und Bewirtschaftung dieser benannten Gebäude (je nachstehend kurz „Gebäude“), soweit rechtlich möglich, getrennt werden.

Die das jeweilige Gebäude betreffenden Wohnungseigentümer bilden im nachstehend definierten Sinne eine eigenständige „Untergemeinschaft“, die nach der folgenden näheren Maßgabe in einer „Unterversammlung“ beschließt. Die Wohnungseigentümer einer Untergemeinschaft besitzen sämtliche Rechte und Pflichten an ihrem Gebäude so, wie wenn es sich um eine eigene Eigentümergemeinschaft handeln würde. Alle in der Gesamtanlage vorhandenen Wohnungseigentümer („Gesamtgemeinschaft“) wiederum beschließen in einer „Gesamtversammlung“.

3. Getrennte Verwaltung

Die Gebäude sollen jeweils hinsichtlich der Nutzung, der Lasten, Kosten und der Verwaltung als getrennte, selbständige Einheiten behandelt werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist und die Lasten und Kosten getrennt ermittelt werden können. Soweit Instandhaltungsrücklagen gebildet werden, hat dies für jedes Gebäude getrennt zu erfolgen. Gemeinschaftlich genutzt werden jedoch die Wege- und sonstigen Gemeinschaftsflächen samt Außenanlagen, der Einfachheit halber bilden sie eine Abrechnungseinheit, soweit die Eigentümer nicht mehrheitlich etwas anderes beschließen. Der Verwalter ist für die Gesamtanlage und die Untergemeinschaften zuständig.

4. Bauliche Veränderungen

Die jeweiligen Untergemeinschaften haben insbesondere auch das Recht, bauliche Veränderungen an und in den Gebäudeteilen vorzunehmen sowie die Nutzungsart zu ändern. Zu diesem Zwecke erfolgt auch die vorgenannte Zuweisung des jeweiligen (ggf. gemeinschaftlichen) Sondernutzungsrechts gemäß § 2 Ziffer 5 lit. b). Ausgenommen sind die vorstehend genannten Gemeinschaftseinrichtungen sowie Veränderungen, welche das Erscheinungsbild der Gesamtanlage beeinträchtigen.

5. Allgemeine Bestimmungen

Soweit nachstehend nicht ausdrücklich abweichendes bestimmt ist, beziehen sich die folgenden Bestimmungen, namentlich die Bestimmungen über Unterhaltung, Instandhaltung sowie Instandsetzung, Instandhaltungsrücklage, Veränderungen und Verbesserungen, Kosten- und Lastentragung nebst Abrechnung, Verwaltung, Eigentümerversammlung sowie Wiederaufbau sowohl auf die Gesamtgemeinschaft als auch auf jede Untergemeinschaft bzw. sowohl auf die Gesamtversammlung als auch auf jede Unterversammlung. Auch die Versicherungen sind, soweit möglich, getrennt abzuschließen. Die Abgrenzung erfolgt je danach, ob allein das jeweilige Gebäude der Untergemeinschaft oder darüber hinausgehend die Gesamtanlage betroffen ist. Im ersten Fall ist allein die Untergemeinschaft bzw. Unterversammlung zuständig, im Übrigen die Gesamtgemeinschaft bzw. Gesamtversammlung. Dementsprechend ist nachfolgend der Begriff „Gemeinschaft“ bzw. „Gemeinschaft der WE“ entweder im Sinne der Untergemeinschaft oder im Sinne der Gesamtgemeinschaft zu lesen. Entsprechendes gilt für den Begriff „Eigentümerversammlung“, der entweder im Sinne „Unterversammlung“ oder „Gesamtversammlung“ zu lesen ist. Soweit im Rahmen der folgenden Bestimmungen auf die Miteigentumsbruchteile abgestellt wird, gilt für die Untergemeinschaft bzw. -versammlung das Verhältnis der innerhalb dieser Untergemeinschaft vorhandenen Miteigentumsbruchteile zueinander. Zu Unterversammlungen können (müssen aber nicht) die Eigentümer anderer Untergemeinschaften eingeladen werden. Im Falle einer solchen Ladung sind sie anwesenheitsberechtigt und haben Rede- aber kein Stimmrecht.

§ 4 Gebrauchsregelung

Für die Nutzungsart der im Sondereigentum stehenden Räume ist die Bezeichnung in der Teilungserklärung verbindlich. Die als Wohnungen bezeichneten Räume dürfen grundsätzlich nur zu Wohnzwecken verwendet werden. Zur Benutzung einer Wohnung für überwiegend gewerbliche oder freiberufliche Zwecke bedarf der WE der schriftlichen Zustimmung der übrigen Eigentümer.

§ 5 Veräußerung, Belastung

1. Grundsatz

Das Wohnungseigentum ist frei veräußerlich, vererblich und belastbar.

2. Verwalterzustimmung

Zur Veräußerung ist die Zustimmung des Verwalters nicht erforderlich.

§ 6 Unterhaltung, Instandhaltung und Instandsetzung

1. Pflichten der einzelnen Wohnungseigentümer

Jeder Wohnungseigentümer ist verpflichtet, die Gegenstände, die sein Sondereigentum sind, seinem Sondernutzungsrecht unterliegen oder von ihm allein genutzt werden, grundsätzlich auf eigene Rechnung ordnungsgemäß zu unterhalten, instand zu halten und instand zu setzen. Den einzelnen WE treffen also beispielsweise im räumlichen Bereich des Sondereigentums folgende Unterhaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungspflichten, unabhängig davon, ob sich die genannten Gegenstände im Sonder- oder Gemeinschaftseigentum befinden:

- a) Die Durchführung der üblichen Schönheitsreparaturen innerhalb der Räume, einschließlich des Anstrichs der Innenseite der Fenster und der Wohnungsabschlusstüren einschließlich Rahmen; dagegen sind wegen der Erhaltung des Gesamtbilds der Anlage sämtliche Außenanstriche Sache der Gemeinschaft der WE;
- b) die Unterhaltung und Instandhaltung der Fenster (einschließlich Behebung von Glasschäden), der Rollläden und der Wohnungsabschlusstüren einschließlich Rahmen;

dagegen sind die Instandsetzung und Erneuerung dieser Gegenstände ebenfalls wegen der Erhaltung des Gesamtbilds der Anlage Sache der Gemeinschaft der WE;

- c) die Unterhaltung, Instandhaltung und Instandsetzung der Innenwände, Innenteile und Bodenbeläge von Dachterrassen, Balkonen und Loggien; dagegen sind die Unterhaltung, Instandhaltung und Instandsetzung der Konstruktionsteile, die tragende, dichtende oder dämmende Funktion haben, der Außenteile, Gitter und Verkleidungen Sache der Gemeinschaft der WE;
- d) die Unterhaltung, Instandhaltung und Instandsetzung von Grundstücksflächen, wie beispielsweise Gartenflächen und Gartenterrassen, also auch Anpflanzung und Bewässerung, soweit Sondernutzungsrechte hieran bestehen.

2. Pflichten der Gemeinschaft der WE

Das gemeinschaftliche Eigentum ist von den WE gemeinschaftlich ordnungsgemäß zu pflegen, instand zu halten und instand zu setzen, soweit nicht vorstehend unter Ziffer 1 etwas anderes bestimmt ist.

§ 7 Veränderungen und Verbesserungen

1. Im Bereich des Sondereigentums und der Sondernutzungsrechte

Jeder WE kann die seinem Sondereigentum unterliegenden oder von seinem Sondernutzungsrecht betroffenen Gegenstände verändern und verbessern unter folgendem Vorbehalt: Die Rechte der anderen WE dürfen nicht beeinträchtigt werden, bauliche Veränderungen müssen behördlich genehmigt sein, die Sicherheit, die Stabilität, die Zweckbestimmung und das architektonische und ästhetische Bild der Wohnanlage dürfen nicht beeinträchtigt werden.

2. Im Bereich des gemeinschaftlichen Eigentums

Veränderungen und Verbesserungen am gemeinschaftlichen Eigentum sind, insbesondere wenn sie die äußere Gestalt und Farbe des Gebäudes verändern oder Einfluss auf die dem gemeinschaftlichen Gebrauch dienenden Gegenstände haben, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der übrigen Eigentümer zulässig.

§ 8 Ermittlung und Verteilung der Lasten und Kosten

1. Kosten

Jeder WE ist verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen, die einmaligen und laufenden Kosten und Lasten zu tragen.

2. Kostenverteilung

a) Im Bereich des Sondereigentums und der Sondernutzungsrechte

Jeder Wohnungseigentümer trägt diejenigen Betriebs-, Unterhaltungs-, Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungskosten, die, soweit ausscheidbar, unmittelbar oder mittelbar sein Sondereigentum und diejenigen Gegenstände betreffen, die seinem Sondernutzungsrecht unterliegen, von ihm allein genutzt werden oder aufgrund der Bestimmungen dieser Gemeinschaftsordnung von ihm allein unterhalten und instand gehalten werden müssen.

b) Im Bereich des gemeinschaftlich genutzten Gemeinschaftseigentums

Die Aufteilung der Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums, insbesondere der Kosten des Betriebs, der Unterhaltung, Instandhaltung, Instandsetzung und Erneuerung sowie der sonstigen Verwaltung und eines gemeinschaftlichen Gebrauchs des gemeinschaftlichen Eigentums erfolgt grundsätzlich nach dem Verhältnis der im Grundbuch eingetragenen Miteigentumsanteile.

Hiervon ausgenommen sind:

- aa) die durch Zähler u. ä. ausscheidbaren Kosten, die nach dem tatsächlichen Verbrauch bzw. der tatsächlichen Nutzung verteilt werden;
- bb) die Verwaltungskosten (insbesondere die Vergütung des Verwalters); deren Verteilung erfolgt nach der Zahl der vorhandenen Wohnungs- und Teileigentumseinheiten;
- cc) die Heizungs- und Warmwasserkosten; deren Aufteilung erfolgt für einen nachfolgend bestimmten Festkostenanteil nach dem Verhältnis der beheizten Wohn- und Nutzflächen, also ohne Flächen für Loggien, Balkone und Terrassen, und

nach dem durch Wärme- und Warmwasserverbrauchsmesser ermittelten Verbrauch.

Festkostenanteil	30 %
Verbrauch	70 %.

§ 9 Verwalter

Ein Verwalter wird vorerst nicht bestellt. Jeder Sondereigentümer verwaltet sein Sondereigentum und die ihm zur Sondernutzung zugewiesenen Teile des gemeinschaftlichen Eigentums allein. Das übrige Gemeinschaftseigentum wird gemeinschaftlich verwaltet.

Den Beteiligten ist bekannt, dass gemäß den Bestimmungen des WEG jeder Sondereigentümer jederzeit die Bestellung eines Verwalters verlangen kann.

§ 10 Eigentümerversammlung

1. Grundsatz

Angelegenheiten, über die nach dem WEG oder nach dieser Gemeinschaftsordnung die WE durch Beschluss entscheiden können, werden durch Beschlussfassung in der Eigentümerversammlung geordnet. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht diese Gemeinschaftsordnung oder zwingend das Wohnungseigentumsgesetz eine andere Mehrheit erfordern.

2. Einberufung

Regelmäßige Eigentümerversammlungen finden kraft Vereinbarung nicht statt. Jeder Sondereigentümer ist zur Einberufung einer Eigentümerversammlung berechtigt, sofern er dafür einen hinreichenden Grund angibt.

Sofern ein Verwalter bestellt ist, gilt jedoch:

Der Verwalter ist verpflichtet, die Eigentümerversammlung einmal im Jahr unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen.

Für die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung genügt die Absendung der Einladung an die Anschrift, die dem Verwalter von dem WE zuletzt mitgeteilt worden ist. Gleiches gilt für den Bevollmächtigten des WE.

3. Beschlussfähigkeit

Die ordnungsgemäß einberufene Eigentümerversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der teilnehmenden bzw. vertretenen WE beschlussfähig, wenn dies in der Einladung ausdrücklich angekündigt wird.

Jeder WE kann sich in der Eigentümerversammlung und bei der Abstimmung vertreten lassen. Die Vertretungsvollmacht ist schriftlich zu erteilen und, sofern sie nicht über den Einzelfall hinaus erteilt ist, zu den Akten des Verwalters zu übergeben.

4. Stimmrecht

Das Stimmrecht der WE bestimmt sich nach den im Grundbuch eingetragenen Miteigentumsanteilen.

- Ende der Anlage 1 -

Lageplan auf Grundlage der amtlichen Liegenschaftskarte Hessen

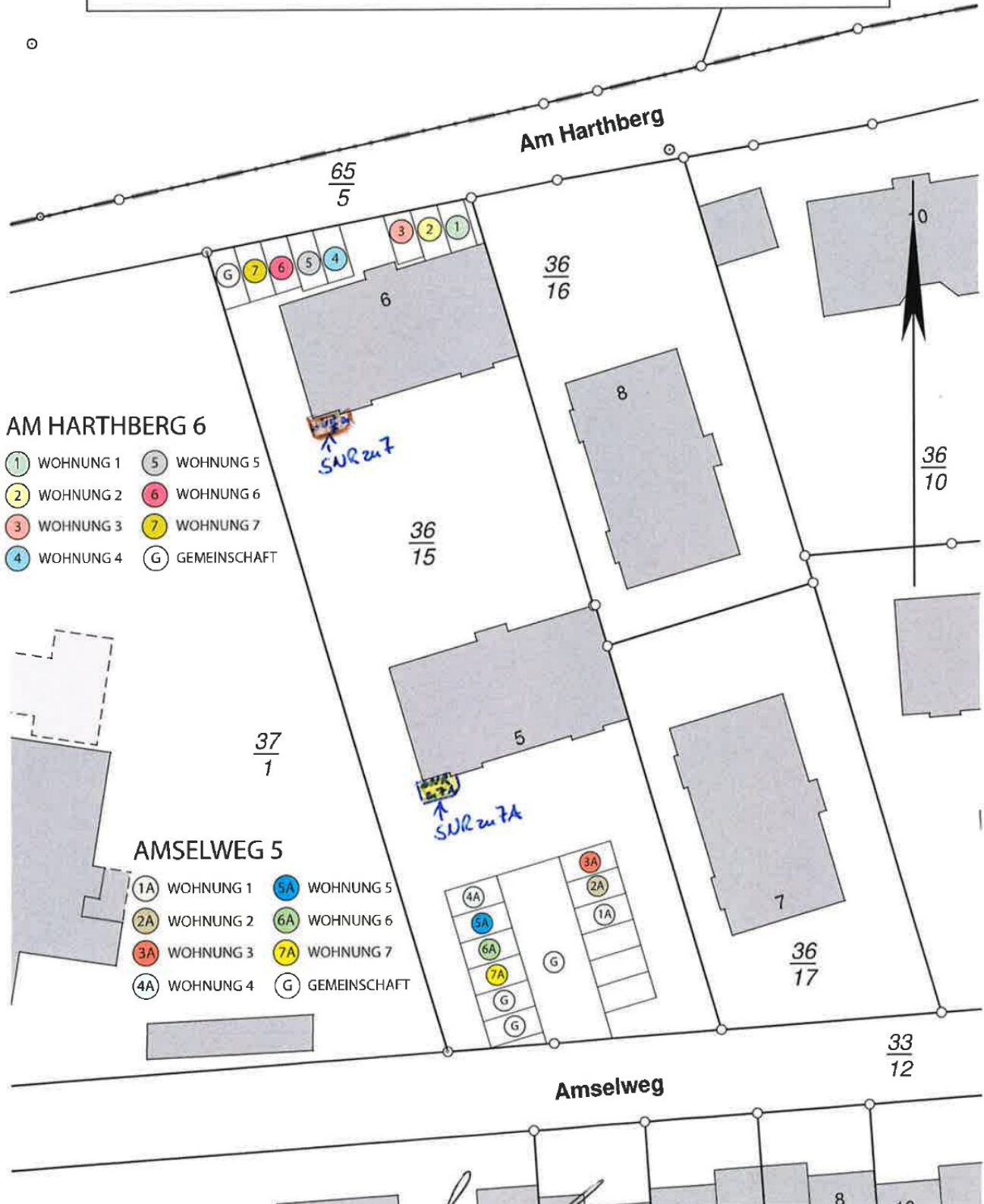
Gemeinde: Schwalmstadt
Gemarkung: Treysa
Flur: 23
Flurstück(e): 36/15
Maßstab: 1 : 500 Auftrag: 2020KO038



Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieurin
Dipl.-Ing. (FH) Claudia Stecher

Neukirchen, 31.03.2020

Die Ausgangsdaten können durch Digitalisierung analoger Karten in den Maßstäben 1:500 bis 1:2000 entstanden sein.



Beglaubigte Abschrift

URNr.: _____ /2020

Vollmacht zur Begründung von Wohnungs- und Teileigentum

I. Grundbuchstand

Im Grundbuch des Amtsgerichts Schwalmstadt von Treysa ist in

Blatt 6437

eingetragen:

Gemarkung Treysa

Flst.Nr. 36/15 Gebäude- und Freifläche, Amselweg 5, Am
Harthberg 6 zu

1.970 m²

Abteilung I: (Eigentümer)

Historische Eigentümer anonymisiert

Abteilung II: (Sonstige Belastungen)

lfd. Nr. 5 Grunddienstbarkeit (Geh-, Fahr- und Stellplatznutzungsrecht) für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Flur 23 Flurstück 36/17 (Gemarkung Treysa Blatt 7311);

Abteilung III: (Grundpfandrechte)

lfd. Nr. 1	EUR 153.387,56	Grundschild ohne Brief für IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe, 20354 Hamburg;
lfd. Nr. 2a	EUR 521.517,72	Grundschild ohne Brief für IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe, 20354 Hamburg;
lfd. Nr. 3	EUR 932.085,10	Hypothek ohne Brief für Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Landestreuhandvermögen

Hessen - Sozialer Wohnungsbau), Frankfurt am

Personenbezogene Daten anonymisiert

lfd. Nr

II. Vollmacht

Personenbezogene Daten anonymisiert

Frau I

Frau f

und F

Herrn

gesch:

sie bei der Begründung von Wohnungs- und Teileigentum des oben genannten Grundbesitzes in jeder Weise unbeschränkt zu vertreten, soweit eine Vertretung gesetzlich zulässig ist.

Der Bevollmächtigte ist insbesondere berechtigt, den Grundbesitz in Wohnungs- und Teileigentum aufzuteilen, Sondereigentum zu ändern und aufzuheben, insbesondere Sondereigentum in Gemeinschaftseigentum -sowie umgekehrt- umzuwandeln, Sondernutzungsrechte zu begründen und zu ändern, Löschungsbewilligungen und -anträge sowie Zustimmungserklärungen zu erteilen, sowie überhaupt alle Erklärungen abzugeben und Anträge zu stellen, die der Begründung von Wohnungs- und Teileigentum dienlich sind. Ferner ist der Bevollmächtigte berechtigt, Nachtragsurkunden zu errichten.

III. Weitere Bestimmungen

Nach außen hin bestimmt der Bevollmächtigte nach freiem Ermessen den Inhalt der Vereinbarungen und Erklärungen. Im Innenverhältnis gelten die Absprachen aus dem zugrunde liegenden Rechtsverhältnis. Eine Bindung des Vollmachtgebers zum Abschluss der vorgesehenen Vertretergeschäfte aufgrund des der Bevollmächtigung zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses besteht nicht.

Von den Beschränkungen des § 181 BGB ist der Bevollmächtigte nur insoweit befreit, als er berechtigt ist, den Vollmachtgeber bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter eines Dritten zu vertreten (Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung).

Diese Vollmacht erlischt nicht durch den Tod des Vollmachtgebers oder den Wegfall seiner Verfügungsfähigkeit. Sie kann jederzeit widerrufen werden.

Die Kosten dieser Vollmacht trägt der Vollmachtgeber.

Der Vollmachtgeber erhält eine beglaubigte Abschrift dieser Urkunde.

Das Original soll dem Bevollmächtigten unmittelbar durch den Notar übermittelt werden.

Namen und Unterschriften anonymisiert

—

Unterschriftsbeglaubigung

Personenbezogene Daten anonymisiert

die mir persönlich bekannt sind,

haben die umseitig stehenden Unterschrift/en vor mir vollzogen.

Willingshausen, den 10.07.2020
TGB Nr.: 35/02020
Gebühr: 18,00

Ortsgericht Willingshausen II

Steinbrecher, Ortsgerichtsvorsteher



Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift
mit der Urschrift wird hiermit beglaubigt.
Ingolstadt, den 14. Juli 2020

Notar